

1502596-44.2020.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Ainda, reconheço a reincidência de Wender (pelo crime de tráfico de drogas, pág. 168) como circunstância agravante genérica, aumentando sua pena em 1/6.

Ainda, a pena é majorada em 1/6 por ter sido o delito praticado contra vítima idosa, M.C.O.

III. Aumento as penas de ambos em 1/3 pela causa de aumento relativa ao concurso de agentes, bem como 2/3 pelo emprego de arma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

1502596-44.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502596-44.2020.8.26.0530 - Controle nº 2020/001124

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Yuri de Souza e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

I. Relatório

Gabriel Yuri de Souza e Wender Vinicius da Silva foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, in fine, combinado com o artigo 29, caput, e com o 61, inciso II, alínea j, todos do Código Penal.

Isso porque, no dia 9 de dezembro de 2020, por volta das 20h40min, durante estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus, na Rua APA, nº 1288, Vila Monte Alegre, nesta, os acusados, em unidade de designios entre si e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em um televisor Semp Toshiba, um forno microondas, dois ventiladores, um aspirador de pó, um botijão de gás, uma máquina de lavar de alta pressão, dois pendrives, um perfume, dois relógios de pulso, um notebook e uma lixadeira Bosch, avaliados no total de R\$ 5.220,00 (págs. 118/119), bem como R\$ 688,00 em espécie, pertencentes às vítimas J.C.D.A., E.F.D.A., L.L.S.F., E.F.P.G. e C.F.D.A..

Conforme o libelo, os réus, associados com terceiro não identificado, munidos com ao menos uma arma de fogo, tocaram a campainha da residência, dissimulando uma visita. A vítima E.F.D.A., que estava no local para um jantar de família, atendeu, sendo surpreendida pelos agentes, que anunciaram o assalto, mantendo E.F.D.A. sob a mira da arma de fogo e se deslocando à cozinha, onde estavam os demais ofendidos. Ato contínuo, exigiram a entrega dos bens pessoais e trancaram as vítimas em um banheiro, evadindo-se do local mediante arrombamento do portão.

Os ofendidos acionaram a Polícia Militar e informaram as características dos agentes e do veículo que provavelmente fora usado como instrumento do delito. Então, policiais em patrulhamento de rotina encontraram um veículo com os acusados, coincidindo com as informações prestadas, razão pela qual procederam com a abordagem. Em revista pessoal, os milicianos localizaram parte dos bens subtraídos, tendo os réus indicado que os demais objetos estavam escondidos em um barracão na Favela Canta Sapo, sendo de fato lá encontrados pelos policiais.

As vítimas reconheceram os acusados como autores do roubo.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (Gabriel - pág. 142; Wender - pág. 144) e representados pela Defensoria Pública, que apresentou resposta (pág. 179).

Na fase instrutória, foram ouvidas as cinco vítimas e duas testemunhas arroladas em comum, procedendo-se aos interrogatórios.

O Ministério Público, nas alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provada a imputação, exceto no tocante à circunstância prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, ao passo que a defesa pugnou, quanto ao réu Gabriel, pelo reconhecimento da confissão e, quanto a Wender, pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

II. Fundamentação

É procedente em parte a pretensão punitiva Estatal.

Materialidade do fato criminoso positivada pelos autos de exibição e apreensão (págs. 16/18 e 19).

Autoria e existência do crime bem demonstradas nos autos.

Interrogado em Juízo, o réu Gabriel afirmou que, naquela noite, estava com outros dois, mas não os que foram presos com ele; Wender não participou do delito.

Havia sido dispensado do trabalho. Estava sem dinheiro.

Nega que tenha mandado a senhora bater na porta da casa da vítima; ela o fez para avisar que estavam rodeando o carro dela.

Quando a vítima abriu a porta, seu parceiro, que havia ameaçado os ofendidos com um simulacro de arma de fogo, pegou a aliança da senhora e a colocou no canto.

Estacionou o veículo de ré na casa da vítima. Havia uma senhora passando mal. Pediu para um rapaz ligar um ventilador para ela.

Essa senhora começou a passar mal desde o começo do assalto; não desistiu do delito porque estava precisando muito de dinheiro.

Colocaram as coisas dentro do automóvel. O seu parceiro, que estava com o simulacro, rendia as vítimas, que haviam sido colocadas na cozinha, localizada na

parte externa da residência; depois, no final, quando foram embora, as colocaram no banheiro e as trancaram.

O interrogado pegava as coisas que os outros retiravam do imóvel e as levava para o carro.

Depois, evadiram-se com o automóvel.

Permaneceram na residência por cerca de quarenta minutos.

O veículo utilizado usado no assalto pertencia ao seu outro parceiro, que estava com o revólver.

Não conhecia a vítima e nem os policiais militares que os prenderam.

Estava subindo a rua, conduzindo um Escort velho, azul ou cinza. E, Wender estava na bicicletaria, deixando a bicicleta. Ele o chamou. No dia seguinte, deu-lhe carona porque ele reside na mesma rua que o interrogado.

Foram abordados pela polícia militar; os policiais apreenderam com o interrogado duas alianças e a peça de um material.

Conhece Wender desde criança.

Um dos assaltantes era Willian e, o outro, Batista; o interrogado tem o apelido de menor.

Levou os policiais militares onde estava o restante dos objetos subtraídos, que estavam escondidos na favela perto de sua casa. Ficou cerca de uma hora conversando com eles.

Naquela noite não praticaram outros roubos.

Interrogado em Juízo, o réu Wender negou ter cometido o delito.

Estava em uma bicicletaria situada na Rua Porto Seguro, na qual havia levado a sua bicicleta para reparo; ela ficaria pronta só meio-dia.

Wender, que conhece de vista desde 2017 ou 2018, mora perto de sua casa. Ele passou de carro e lhe pediu carona.

Os policiais militares os abordaram e os levaram para a delegacia de polícia, onde a moça o reconheceu como sendo um dos assaltantes. Por isso, está preso há nove meses, mesmo sendo inocente.

Na posse de Gabriel, foi encontrada uma aliança.

Estava com seiscentos reais para pagar o conserto da bicicleta.

Foi colocado na viatura e levado até uma casa, onde foi encontrada uma televisão, um botijão de gás e uma máquina Vap (para lavar carros). Não admitiu aos milicianos ter participado do assalto.

A versão apresentada pelos acusados não encontra respaldo no conjunto probatório.

De fato. A vítima E.F.D.A. reconheceu somente o elemento que segurava a placa de número 2 (Gabriel) como sendo um dos assaltantes, por alguns traços.

Em uma quarta-feira, bateram em seu portão.

Era uma vizinha; ninguém estava com ela. Quando abriu para que entrasse na casa, ele falou não fecha que eu vou atirar.

Não fechou o portão, pois viu a arma; de repente, outros dois indivíduos desceram do carro e, então, entraram os três. Posteriormente, ela lhe explicou que estava saindo da residência quando viu algumas pessoas ao lado da casa da declarante.

Suspeitou, mas continuou indo em direção ao bar para comprar uma Coca-Cola.

Os assaltantes a abordaram e pediram que ela chamasse a declarante.

Eles só entraram porque sua vizinha bateu no portão (na casa não tem campainha); ouviu a voz dela e o abriu porque era sua vizinha conhecida; se fossem eles, batendo, não teria aberto o portão.

O carro onde estavam era um Apolo cor de vinho.

Os assaltantes colocaram a vizinha para dentro da residência; ambas foram rendidas e despojadas de suas alianças.

Foram colocadas em uma cozinha, onde também estavam sentados à mesa para jantar a sua nora (Ludimila), seu filho (Caio), sua irmã (Eunice) e seu marido (Júlio César).

Enquanto dois dos elementos recolhiam os pertences na casa, um dos assaltantes rendia a vizinha e a família na cozinha. Durante todo o tempo ficaram rendidos.

Colocaram o carro dentro da casa; abriram e fecharam o portão. Aguardaram até que eles recolhessem todas as coisas e as colocassem dentro dos dois veículos.

Os assaltantes levaram o carro do filho da declarante.

Três assaltantes entraram na casa. Um deles estava armado com uma pistola prateada; ele batia na arma, não sabendo dizer por qual motivo. Dizia que não tinha medo de morrer.

Houve um momento em que um passou a arma para o outro, quando trocaram o indivíduo que os rendia na cozinha.

Primeiro, ficou com a arma o elemento que entrou. Depois, ele a entregou para Gabriel.

O assalto durou cerca de uma hora. Até saírem do local onde estavam trancafiados, demorou uma hora e meia.

Os roubadores ficaram cerca de uma hora na residência.

Depois que pegaram tudo, pediram que fossem até o banheiro situado do lado externo do imóvel; colocaram-nos dentro, trancaram e levaram a chave. Estavam em três, mais dois cachorros.

Ninguém os escutava chamar por socorro.

Estavam no imóvel a declarante, seu marido, seu filho e a vizinha, de nome Maria Cleusa de Oliveira, que não foi prestar declarações na polícia.

Roubaram duas alianças dela.

Da declarante levaram cinco bolsas, duas alianças, celular, perfumes, alicate de unha; eletrodomésticos e outras coisas. Alguns itens foram recuperados, outros não. Foi chamada pela polícia para buscar seus bens subtraídos. Lá chegando, soube que os assaltantes estavam lá.

Na delegacia de polícia não teve dúvida alguma em reconhecer os presos como sendo os assaltantes; a família toda fez reconhecimento naquele dia.

O reconhecimento ali foi presencial e não por uma tela, como na audiência.

Depois do assalto, passou a fazer terapia. Já tomava remédios, sendo que o crime agravou seu problema. Até hoje faz tratamento. Paga a terapeuta e compra remédio para se tratar.

Ficou traumatizada, com medo de ficar em casa e de sair.

Antes não tinha medo. Passou a fazer terapia e a tomar remédio; já fazia terapia antes do assalto, mas teve uma piora porque, além de seus problemas, somou-se o medo.

Faz tratamentos alternativos para essa melhora.

Os acusados estavam com capuz e máscaras faciais par proteção do vírus da COVID; dois usavam blusa de frio.

Teve condição de ver as mãos, os pés, as pernas e os olhos deles; o nariz e a boca estavam cobertos.

Todos estavam com essa máscara de proteção.

Na polícia, foram apresentados dois indivíduos, presos naquele mesmo dia, para reconhecerem se eram os assaltantes. Na delegacia eles já estavam com outras roupas.

Durante o assalto, um usava bermuda e chinelo; dois, calça comprida. Algumas características pode reconhecer.

Na sala somente estavam os dois indivíduos. No momento do reconhecimento, não se recorda se os familiares estavam juntos.

Visualizou a arma quando os assaltantes ainda estavam fora de sua residência.

Depois, eles entraram e colocaram a arma dentro da blusa; viu a arma de novo quando ele passou para o outro.

Foram trancados no banheiro depois que os assaltantes recolheram os objetos da casa.

A vizinha, rendida, tinha mais de sessenta anos.

De Ludimila, foi roubado o celular; de Caio, o notebook, a carteira com documentos, a aliança, o celular e o veículo; De Eunice, a bolsa com documentos, chave e o celular; e, de Júlio César, a aliança e o celular.

Levaram a maioria dos eletrodomésticos da casa.

Não conhecia os assaltantes.

No mesmo sentido as declarações da vítima J.C.D.A., que afirmou ter ficado com a cabeça baixa porque os assaltantes determinaram que não se olhasse para eles, o que obedeceu porque temeu por sua família e, por isso, não tem condição de apontar os réus como sendo os assaltantes na audiência virtual.

Escutou a vizinha chamar a esposa. Ela atendeu a porta, momento em que viu o pessoal entrando e dizendo isso é um assalto e eu não tenho medo de morrer. Eram três os assaltantes. A arma era uma pistola, não se lembrando a cor; sempre estava apontada para o declarante. Havia dois indivíduos mais altos e um mais baixo.

Estavam na residência o declarante, sua esposa, seu filho, sua nora e sua cunhada. Havia também a mulher que havia sido rendida no portão.

Houve revezamento da arma entre os assaltantes.

Do declarante, foi subtraída a aliança de seu falecido pai e o celular; foram levados os celulares da esposa e da cunhada, as bolsas das mulheres; do filho, o telefone e a aliança. Quando saíram, levaram o carro do seu filho.

Da residência, levaram televisão, micro-ondas, máquina de lavar carro e outras coisas.

Reconheceu os objetos que a polícia apreendeu. Foram recuperados aparelhos celulares, não se recordando quais, o forno de micro-ondas, a televisão, a máquina vap, o botijão de gás e ventiladores, além do carro.

A polícia fez um cerco e os prendeu no mesmo dia.

Os ofendidos ficaram presos no banheiro cerca de meia hora. O declarante e seu filho conseguiram entortar a porta para sair. Todos foram presos em tal cômodo.

Sua pressão sempre foi doze por oito, sendo que o declarante tomava Anafranil cinquenta miligramas; depois do assalto, sua pressão passou a oscilar, e começou a tomar de setenta e cinco a cem miligramas.

Seu problema de hipertensão se agravou.

Reconheceu os assaltantes na delegacia de polícia pelas tatuagens dos pés e das pernas deles, no dia seguinte. Um estava de shorts e os outros dois de calça comprida.

Sua aliança não foi recuperada.

Só lembrava das tatuagens. Acha que foram juntos na sala, mas não se lembra bem; havia duas pessoas dentro dela.

Um dos indivíduos estava de shorts, tinha tatuagem nos braços e na perna (não sabendo se nas duas); o outro, no braço (não sabendo se em um ou nos dois), ele estava de calça comprida e não deu para ver o restante. Um deles tinha alguma coisa, talvez uma tatuagem no pescoço.

No dia em que fez o reconhecimento na delegacia de polícia se recordava das tatuagens.

A vítima E.F.P.G. reconhece o número 4 [Wender] e número 2 [Gabriel], sem sombra de dúvidas.

A respeito do modus operandi, narrou o cometimento do delito da mesma forma, sendo que dela foram subtraídos a bolsa, celular, agenda, pertences pessoais, passes de ônibus e cerca de R\$ 100,00. De Cleusa, os assaltantes levaram as alianças dos pais dela.

Eles usavam capuz, mas não estavam com máscaras.

Recuperou apenas os pen drives da escola onde trabalha e seu RG.

Eles entraram com o carro na garagem; viu o carro apreendido na delegacia de polícia, de longe, e parecia ser o mesmo.

O número 2 [Gabriel] ficou no carro (ele tinha o braço tatuado); o número 4 [Wender] ficou com a arma tomando conta das vítimas.

Lembra-se que do nariz para baixo estava descoberto; não se recorda da parte de cima. Estava com Cleusa, que passava mal.

Ele não estava de máscara, era alguma coisa enrolada na cabeça.

O moreno que as abordava ficou sem máscara, lembra-se do queixo dele; ele não usava máscara da Covid. Usava uma coisa, tipo capuz na cabeça, que a cobria parcialmente. Lembra da boca dele quando ele falava.

Não lembra se tinha luz. Mas o viu bem, pois ele havia colocado o carro deles bem na frente deles. Era possível vê-lo, assim como o carro. A pessoa que estava lá fora tinha tatuagem no braço todo; parecendo-lhe que era no esquerdo. Não sabe se esse elemento também tinha tatuagem no braço direito.

Fez reconhecimento na delegacia de polícia no dia seguinte. Ficaram em uma salinha que tinha um vidro. Eles estavam do outro lado desse vidro. Todos estavam juntos na

salinha, pelo que se recorda. Tem certeza que estava com a irmã. Somente os dois acusados estavam na salinha.

Pôde guardar a fisionomia deles, pedaços da face.

O moreno, em certo momento, pediu para o cunhado ligar o ventilador porque a senhora estava passando mal.

Cleusa passou mal porque é cardíaca; tinha muita falta de ar e dificuldade para respirar. A declarante tentava acalmá-la, afirmando que eles logo iriam embora.

Em nenhum momento os assaltantes pensaram em interromper o delito e irem embora por Cleusa estar nesse estado. Eles sabiam que ela estava passando mal.

O indivíduo moreno estava em pé tomando conta deles, ao lado.

Não os conhecia.

A vítima C.F.D.A. reconheceu o número 2 [Gabriel]; o número 4 [Wender] é bem familiar, mas ele está bem mais magro; notou que o número 2 possui tatuagem no pescoço e no braço (não sabendo se nos dois) e perna (salvo engano, em uma só); o número 4 se recorda da fisionomia e o tom de pele, não se lembra se ele tinha tatuagem devido ao tom da pele.

Quanto ao delito, escutou a vizinha Maria Cleusa chamá-la no portão. O elemento que ficou rendendo a família era alto; não sabe a fisionomia, se é o que fugiu ou o número 4.

No dia seguinte, os policiais entraram em contato e afirmaram que estavam tentando contato com o declarante há um bom tempo.

Reconheceu os réus na delegacia de polícia.

Do declarante, foram subtraídos celular, carteira, aliança e o carro; de sua esposa, o celular; de seu pai, mãe e tia, o celular. Da mãe e do pai, as alianças. De Cleusa, levaram as coisas da mãe.

Cleusa passou mal. Eles mandaram ligar o ventilador e lhe dar água, mas não falaram em interromper o assalto.

Foram recuperados o carro, o seu celular e o da sua mãe, as alianças de Maria Cleusa, a televisão, a máquina de lavar carro, o micro-ondas, os ventiladores e o botijão de gás.

Reconheceu o veículo apreendido como sendo aquele utilizado no assalto, sem dúvida.

Não os conhecia.

Viu o carro, um Apollo ou Verona mais antigo, que eles usaram na garagem quando pediram para ir para o banheiro.

A garagem era iluminada e a luz estava acesa.

Na delegacia de polícia nenhuma dúvida teve em reconhecer os assaltantes.

A vítima L.L.S.F. reconheceu o número 2; o número 4, que estava um pouco diferente, porque ele parece que está mais magro; recorda-se mais da tatuagem. Lembra-se do olhar. O nariz e a boca estavam tampados. Não se recorda se todos estavam com a blusa para cima. O número 2, sim.

O número 4 se recorda mais do olhar. Ao ver o número 4 mais próximo, o reconheceu. Com relação ao número 2, se recorda da tatuagem no pescoço; o pescoço dele é um pouco largo. Ele tem tatuagem na mão (um palhaço, algo assim) e no braço; pelo que se recorda havia tatuagem no mesmo braço que a mão era tatuada; não lembra se no outro braço havia também.

O número 4 tinha tatuagem, mas não soube informar onde ou o que era.

Não se recorda se eles tinham tatuagem nas pernas.

Reconhece a tatuagem de um palhaço na mão dele; ele tinha tatuagem apenas em um lado do pescoço, mas não se recorda o desenho.

Narrou o modus operandi do crime da mesma forma.

De sua propriedade, foi subtraído o celular, que não foi recuperado.

A vizinha passou mal e eles não interromperam o assalto por esse motivo. Deixaram que pegasse água e que ligasse o ventilador para ela. Essa vizinha é infartada, tremia e falava alto, acredita que tinha falta de ar.

Não viu o carro deles porque sua posição na mesa não permitia.

Teve de fazer terapia; na virada do ano, sofreu crise de ansiedade, pânico; teve de tomar remédio controlado por dois meses; havia mudado para um remédio natural porque o outro era muito forte, para ficar mais calma, porque anda na rua e fica com medo.

Ficou traumatizada. Ainda faz terapia, em decorrência do assalto. Já fazia terapia no ano passado. Agosto ou outubro, teve alta. Estava tudo bem, até ocorrer o delito, então, teve que voltar. Isso lhe gera custo, porque a terapia é paga. Não teve dúvida em apontar os indivíduos na delegacia de polícia como sendo os assaltantes.

O policial militar Thiago Henrique Pereira depôs que naquele dia se encontrava em patrulhamento com seu parceiro Gabriel, de posse das informações a respeito de cinco roubos cometidos em lugares diferentes por dois indivíduos com as características informadas. Abordaram o veículo com as características informadas, com os dois ocupantes. Um deles tinha duas alianças de ouro no dedo e não soube informar a origem delas, acabando por dizer que se tratava de produto de ilícito e que ia vender o produto. Eles acabaram confessando ter cometido a participação em vários delitos de roubo cometidos na noite anterior, em residências diversas, tendo um barraco para guardar os objetos subtraídos na favela Canta Sapo. A equipe diligenciou até o barraco indicado, onde encontrou diversos objetos.

Por meio de mídia social, foram localizadas diversas vítimas que teriam reconhecido os indivíduos, que agiam com o mesmo modus operandi. Eles admitiram ter cometido o roubo descrito na denúncia. Inicialmente negaram, asseverando que apenas estavam guardando os objetos; depois confessaram que tinham feito as vítimas de refém para subtrair seus pertences. Eles estavam em um Apollo cinza, com a pintura bem queimada. A abordagem se deu na Rua Rio Bonito.

Gabriel dirigia o veículo e estava com as duas alianças de ouro, sendo que havia o nome da vítima gravado; ele não soube dizer quem era. Foram se contradizendo, até que confessaram. E, indicaram o corredor e o barraco no qual estavam os objetos. Disseram que um terceiro indivíduo, que tinha apelido de menor, havia participado do assalto. Não localizaram a arma de fogo.

Já os conhecia dos meios policiais por andar na companhia de pessoas de índole duvidosa. Não sabe onde foi encontrado o veículo roubado. As vítimas não tiveram dúvida em reconhecer os réus, por reconhecimento facial e pelas tatuagens. Reconheceram também o veículo utilizado no assalto e os objetos encontrados. As alianças pertenciam à mulher do proprietário da casa e à prima. Além desse delito, foram apurados outros roubos que eles haviam praticados naquela noite, mas não foi possível recuperar o que havia sido subtraído nesses outros casos. Possivelmente, eles já estavam comercializando os objetos subtraídos em roubos anteriores, quando abordados.

Os réus foram abordados às 2h da manhã; inclusive, um deles tinha grande quantidade de dinheiro em espécie. Estavam com uma lixadeira de valor considerável. No mesmo sentido o depoimento do policial militar Gabriel Augusto Minto Pontim. Acrescentou a testemunha que as vítimas de outros roubos estavam na delegacia de polícia e duas delas os reconheceram de imediato. O celular de uma das vítimas desse roubo estava na posse de um dos réus, sendo que o aparelho já tinha a foto dele, como se fosse uma selfie. Já os conhecia. Havia uma prática feita com esse veículo na área de patrulhamento do depoente e no 51 batalhão; saíam em quatro ou cinco indivíduos, fazendo arrastões. Com esse mesmo automóvel praticaram o roubo de três veículos sem sequência. Eles eram conhecidos. Já haviam sido abordados. Havia cometido, na data anterior, um roubo a transeunte e a estabelecimentos comerciais. E, havia notícia do roubo à residência. A confissão que mencionou no seu depoimento foi informal. A vítima M.C.O., quanto ao reconhecimento, afirmou que, por ter passado mal quando

os assaltantes falaram em dar tiros não olhou para o rosto deles. Tinha bem mais de sessenta anos de idade na data do assalto; vai fazer setenta no ano que vem.

A casa assaltada é da sua vizinha de frente. Estava indo ao bar buscar uma Coca-Cola, quando viu um rapaz rodeando o carro do vizinho que foi assaltado. Não imaginou que seria algum problema.

Resolveu bater no portão da casa da vizinha, afirmando que tinha de falar com ela; os assaltantes foram para o lado da árvore, perto do portão; não ficaram juntos com a declarante.

Quando ela abriu o portão e a declarante colocou a perna para dentro, eles pularam e mandaram que ela não fechasse a porta porque, caso contrário, iriam meter bala em todo o mundo.

Recorda-se que um rapaz estava armado; roubaram a aliança em ouro que estava usando logo que colocou o pé para dentro da casa da vítima.

A partir daí, não viu mais nada, porque passou muito mal e foi socorrida pela irmã da vítima, Elisabete.

Naquele dia, por ser infartada e ter pressão alta, passou muito mal.

Em razão desse assalto, piorou porque ficou com muito medo, ficou apavorada; tem dores no corpo, de cabeça e não sai mais de casa.

Acredita que tenha tido piora em sua condição de saúde porque começou a inchar, ter falta de ar. Não anda mais sozinha na rua porque tem horas que a mente parece que falha, sendo certo que andou caindo muitas vezes de lá para cá.

Caía muito raramente e, depois do assalto, passou a cair com frequência. Dor de cabeça não tinha e passou a ter. Está fazendo tratamento.

Isso passou a acontecer após o assalto.

A sua aliança foi recuperada no dia em que os roubadores foram presos.

Não tem noção de quanto tempo ficou no local.

Havia mais do que um assaltante.

Antes do assalto, caía muito raramente, não do jeito que passou a cair, com muita frequência. Está fazendo tratamento com o médico do posto de saúde.

Esse é o teor da prova oral colhida em Juízo que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório.

Com efeito. As palavras das vítimas incriminam os acusados, porquanto revelam que eles foram os assaltantes que entraram na residência em que estavam, de propriedade dos ofendidos E.F.D.A. e J.C.D.A. e, com uso de arma de fogo, os renderam para se apropriarem dos bens descritos no libelo.

De se destacar que todas descreveram o mesmo modus operandi, bem como reconheceram os acusados, em audiência realizada por videoconferência e com nítida imagem, como sendo os assaltantes, mesmo tendo sido colocados o lado de outros dois indivíduos, o que, ab initio, já bem demonstra a autoria.

J.C.D.A. e M.C.O. não fizeram o reconhecimento, porquanto J.C.D.A. relatou que permaneceu com a cabeça abaixada, durante o delito, por determinação dos assaltantes, ao passo que M.C.O. não visualizou o rosto dos roubadores por estar não estar passando bem.

No entanto, os reconhecimentos de EFDA, EFPD, CFDA e L.L.S.F., os quais conseguiram observar os roubadores, são provas contundentes de autoria. Todos reconheceram imediatamente o réu Gabriel, sendo que L.L.S.F. trouxe à baila, inclusive, o fato de que observou, durante o crime, que ele possuía uma tatuagem com desenho de palhaço nas mãos.

Então, pelo D. Promotor de Justiça foi solicitado ele que mostrasse as suas mãos na audiência e, aos 2:17:55 da mídia de pág. 186, é possível notar claramente o desenho por ela mencionado.

Ainda, L.L.S.F. reconheceu o corréu Wender como sendo um dos assaltantes quando ele se aproximou da câmera onde estavam sendo mostrados outros três indivíduos. Da mesma forma, E.F.P.G. também o reconheceu, sem sombra de dúvidas.

C.F.D.A., por sua vez, também o reconheceu, porém, afirmou que estava mais magro.

Ora, o fato de tantas vítimas – sem contato durante a audiência – os terem reconhecido espontaneamente ao lado de outros indivíduos, constitui prova robusta de autoria.

As dúvidas apresentadas pela ofendida E.F.P.G quanto ao uso de máscaras pelos réus não diminuíram a certeza dela ao identificá-los, porquanto ela asseverou que memorizou pedaços da face. De se ressaltar que ela não só os reconheceu como informou que Wender era o assaltante que ficou com a arma, tomando conta das vítimas.

Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

Sobre a questão, já se decidiu que: "Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los" (TACRIM-SP -AC- Rel. COSTA MANSO - RT 606/357).

As vítimas, inclusive, os reconheceram na fase policial, conforme págs. 20/24, não havendo se falar em qualquer vício em tal procedimento, com fundamento no artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto há outras provas que demonstrem a autoria:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o

bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (STJ, HC 616546 / SP, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, data do julgamento: 20/4/2021, sem destaques no original).

Ainda, em julgado recente a mesma Turma reconhece a validade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva para formação de convicção de autoria, quando apoiado em outras provas colhidas em Juízo, como no presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a reavaliação jurídica. 3. Agravo regimental improvido. (TJSP, AgRg no HC 633659 / SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Tura, data do julgamento: 2/3/2021).

Ora, há outras provas reveladoras da autoria.

Com efeito. Os policiais militares confirmaram que, após terem sido informados sobre características dos assaltantes, diligenciaram nas proximidades e encontraram o automóvel informado pelas vítimas como aquele que havia sido utilizado no assalto, no qual estavam os acusados com as alianças, cuja origem que não souberam explicar.

Consigne-se que tal fato ocorreu um dia apenas a prática do delito.

Então, segundo os agentes públicos, os réus admitiram informalmente o seu cometimento e indicaram o local onde haviam armazenado o restante dos bens: uma favela conhecida como Canta Sapo, na qual os objetos foram encontrados e reconhecidos pelos ofendidos como sendo de suas propriedades, assim como o veículo utilizado.

A jurisprudência é farta no sentido de que, em delitos patrimoniais, ao acusado que é surpreendido na posse da res é reconhecida a presunção de sua responsabilidade até prova em contrário, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, vejamos:

Roubo majorado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo - Concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima comprovados por meio da prova oral - Reconhecimento A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Pondere-se ainda que a apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. (...) (TJSP, Apelação Criminal nº 1500577-64.2019.8.26.0477, Desembargador Relator Grassi Neto, data de julgamento: 28/1/2021).

E, nenhum motivo concreto apresentou a defesa para que devessem ser recebidas com reservas as palavras dos policiais militares, os quais sequer conheciam o réu, razão pela qual têm valor como elemento cognitivo, pois nenhum motivo teriam para incriminá-lo injustamente.

Nesse sentido:

Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (STJ, HC 504137/SP, Relator Ministro Felix Fischer, data do julgamento: 19/5/2019).

Os reconhecimentos das vítimas, o fato de os réus terem sido encontrados, no dia seguinte ao delito, no automóvel utilizado para o roubo, bem como que indicaram onde estavam guardados os demais bens dos ofendidos, constituem conjunto probatório uníssono, pelo que, impossível a absolvição por falta de provas.

Passo à análise das circunstâncias.

Há que se reconhecer as consequências do crime, tendo em vista que as vítimas J.C.D.A, E.F.D.A. e L.L.S.F. relataram problemas psicológicos decorrentes do crime, o que exigiu tratamento e medicação.

J.C.F.A. relatou que seu quadro de hipertensão se agravou após o crime, enquanto E.F.D.A. afirmou que fazia terapia antes do delito mas houve piora, que exigiu tratamento e uso de medicamentos.

Da mesma forma, L.L.S.F. Também informou que fez terapia, estava de alta e, em razão do assalto, teve crises de ansiedade, pânico, precisando tomar remédio controlado por dois meses.

Atualmente, retomou terapia.

Assim, a pena deve ser majorada.

Deixo de reconhecer a circunstância agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, vez que não há prova de que o estado de calamidade pública causado pela pandemia do denominado Covid-19 facilitou a prática criminosa.

Aliás, cumpre ressaltar que os réus foram presos em flagrante por policiais militares em patrulhamento de rotina, o que demonstra que não houve qualquer dificuldade no policiamento, pelo que, impossível reconhecer que a calamidade pública favoreceu a prática do delito.

Quanto à causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes restou bem demonstrada, pois as vítimas foram firmes quando declararam que três eram os assaltantes, os quais agiram juntos e com divisão de tarefas.

Igualmente, está caracterizado o emprego de arma de fogo, pois, conforme, novamente, as palavras delas, os acusados lhes apontavam de forma constante uma arma de fogo, por eles portada.

Ressalta-se que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para configuração da causa de aumento, como preleciona o E. Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. ART. 157 §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ARMA NÃO APREENDIDA. PRESCINDÍVEL APREENSÃO DA ARMA. ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO. PRECEDENTE CITADO. 1. A qualificadora de uso de arma de fogo independe da apreensão da arma, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância. 2. Ordem denegada. (STF - HC 92.451/SP - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 09.09.2008 - DJU 06.02.2009);

Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia para a comprovação de seu potencial ofensivo. Desnecessidade. Circunstância que pode ser evidenciada por outros meios de prova. Ordem denegada. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra 'in re ipsa'. III - A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o

acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (STF - HC 96.099/RS - 1ª T. (TRIBUNAL PLENO) - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 04.11.2008 - DJU 05.06.2009) (grifo nosso).

Por tais razões, rejeito o pedido de exclusão da causa de aumento.

Ainda, não reconheço a confissão judicial de Gabriel porquanto ele tentou exculpar o seu comparsa Wander, participação que ficou bem demonstrada diante de todo o exposto acima.

Dessa forma, por não se mostrar arrependido e por alterar a verdade dos fatos, não deve ser merecedor da benesse, a qual se destina apenas a confissões sem rebuços. Por fim, reconheço o concurso formal de crimes porque, mediante uma única ação dos réus, cinco foram os patrimônios atingidos (vítimas J.C.D.A., E.F.D.A., L.L.S.F., E.F.P.G. e C.F.D.A.), tendo sido subtraídos bens pessoais que estavam na posse direta de cada uma delas, além dos demais objetos.

Nestes termos, a pena deve ser exasperada.

Concluindo pela condenação, passo a aplicar as penas.

I. As penas bases são fixadas 1/3 acima do mínimo legal em razão das consequências do crime, tendo em vista os prejuízos à saúde relatados por J.C.D.A, E.F.P.G. e L.L.S.F.

II. Reconheço a menoridade relativa de Gabriel (pág. 25) como circunstância atenuante genérica, mantendo sua pena inalterada, pois já fixada no mínimo. Ainda, reconheço a reincidência de Wender (pelo crime de tráfico de drogas, pág. 168) como circunstância agravante genérica, aumentando sua pena em 1/6.

Ainda, a pena é majorada em 1/6 por ter sido o delito praticado contra vítima idosa, M.C.O.

III. Aumento as penas de ambos em 1/3 pela causa de aumento relativa ao concurso de agentes, bem como 2/3 pelo emprego de arma de fogo.

Por fim, as penas são acrescidas 1/3 em virtude do concurso formal de crimes, pois cinco os patrimônios lesados por uma única conduta dos réus, fração em conformidade com o julgamento do HC 603.600/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

Torno a pena em concreto do réu Gabriel em quinze anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e, de Wender, em vinte e um anos e vinte e quatro dias de reclusão.

Considerando as circunstâncias acima, que exigem resposta condizente do Judiciário, bem como o tempo em que os réus permaneceram em prisão cautelar, não tendo cumprido as porcentagens exigidas no artigo 112 da lei 7.210/84, estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade e, pelas mesmas razões, vedado o apelo em liberdade.

Fixo a pena pecuniária em cento e oito e cinco dias-multa para Gabriel e duzentos e quarenta dias-multa para o réu Wender, atendendo às circunstâncias acima mencionadas e o disposto no artigo 72 do Código Penal. Corresponde o valor unitário do dia-multa a um trigésimo do salário mínimo, considerando as condições econômicas dos réus (Gabriel - pág. 26; Wender - pág. 29).

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido da Justiça Pública para condenar Gabriel Yuri de Souza e Wender Vinicius da Silva como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, in fine, do Código Penal, às penas de, respectivamente, treze anos e dois meses de reclusão e o pagamento de cento e cinco dias-multa e dezoito anos, cinco meses e quatro dias de reclusão e o pagamento de cento e sessenta e cinco dias-multa.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram e expeçam-se guias de recolhimento provisório, caso haja interposição de recursos de apelação.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando suspensa a execução nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, porque beneficiários da assistência judiciária.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 28 de janeiro de 2020.

Guaracy Sibille Leite
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)